



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Legislación Monetaria y Bancaria

Guía didáctica





Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas

Legislación Monetaria y Bancaria

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Finanzas	I

Autor:

Guido Adalfer González Fárez



Universidad Técnica Particular de Loja

Legislación Monetaria y Bancaria

Guía didáctica

Guido Adalfer González Fárez

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-25-788-8

Año de edición: abril, 2020

Edición: primera edición reestructurada en enero 2026 (con un cambio del 5%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias específicas de la carrera	8
2. Metodología de aprendizaje	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1:	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	10
Semana 1	11
Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional	11
1.1. Principios generales.....	11
Actividad de aprendizaje recomendada	14
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	15
Semana 2.....	15
Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional	15
1.2. La Junta de Política de Regulación Financiera	15
1.3. Junta de Política y Regulación Monetaria	16
1.4. Banco Central del ecuador	17
Actividades de aprendizaje recomendadas	21
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	22
Semana 3.....	22
Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional	22
1.5. Superintendencia de Bancos.....	22
1.6. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	28
Actividades de aprendizaje recomendadas	29
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	30
Semana 4.....	30



Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional	30
1.7. La Superintendencia de Compañías	30
1.8. Corporación del Seguro del Depósito y Fondo de Liquidez y Seguros Privados	31
Actividad de aprendizaje recomendada	32
Autoevaluación 1	33
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	35
Semana 5	35
Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional	35
2.1. La moneda y el dinero.....	36
2.2. Medios de pago.....	37
Actividad de aprendizaje recomendada	38
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	38
Semana 6	38
Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional	38
2.3. Los pagos y sistemas de pago.....	38
2.4. De los instrumentos de política monetaria	39
Actividad de aprendizaje recomendada	41
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	42
Semana 7	42
Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional	42
2.5. Activos y pasivos externos.....	42
2.6. Régimen cambiario	42
Actividad de aprendizaje recomendada	43
Autoevaluación 2.....	44
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	46
Semana 8	46
Actividades finales del bimestre	46
Segundo bimestre.....	47



Resultado de aprendizaje 1: 47

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 47

Semana 9 47

 Unidad 3. El sistema financiero nacional..... 47

 3.1. Actividades financieras..... 48

 3.2. Actividad financiera 48

 3.3. Finalidades 48

 3.4. Autorización 49

 3.5. Regulación 49

 3.6. Control 49

 3.7. Usuario financiero 49

 Actividad de aprendizaje recomendada 50

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 50

Semana 10 50

 Unidad 3. El sistema financiero nacional..... 50

 3.8. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional 50

 Actividad de aprendizaje recomendada 51

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 51

Semana 11 51

 Unidad 3. El sistema financiero nacional..... 51

 3.9. Integración del sistema financiero nacional 51

 Actividad de aprendizaje recomendada 53

 Autoevaluación 3..... 53

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 56

Semana 12..... 56

 Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario 56

 4.1. Sector financiero público 56

 Actividad de aprendizaje recomendada 58

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 58



Semana 13 58

 Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario 58

 4.2. Sector financiero privado 58

 Actividad de aprendizaje recomendada 61

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 61

Semana 14 61

 Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario 61

 4.3. Sistema financiero popular y solidario 61

 Actividades de aprendizaje recomendadas 65

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 66

Semana 15 66

 Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario 66

 4.4. Sistema financiero popular y solidario 66

 Actividades de aprendizaje recomendadas 67

 Autoevaluación 4..... 68

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 70

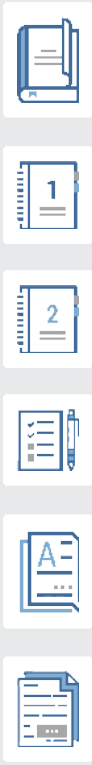
Semana 16 70

 Actividades finales del bimestre 70

4. Solucionario 71

5. Referencias bibliográficas 79

6. Anexos 80





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Comportamiento ético.
- Compromiso e implicación social.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3 Competencias específicas de la carrera

- Aplica valores éticos.
- Principios de responsabilidad, innovación y liderazgo para desempeñarse en el ámbito financiero, respetando el enfoque de género e interculturalidad.



2. Metodología de aprendizaje

El estudio de la asignatura está basado en aprendizajes complejos a través de investigación y aprendizajes teóricos, ya que la metodología que se utiliza es la investigación de acción participativa, que a través de la exploración y la observación directa del entorno natural local, provincial y nacional, con tendencia a una concientización y alcance de conocimientos, permitirá brindar al estudiante los conocimientos necesarios sobre el sistema económico de nuestro país, las entidades encargadas de la formulación de políticas, regulación e implementación.

Además, se basa en la revisión bibliográfica de los programas que abordan la problemática del sistema financiero nacional que permitan la reflexión y análisis crítico (redacción de ensayos, organizadores gráficos, mapas conceptuales, collage, participación en foros, chat y evaluaciones parciales en línea).





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Analiza el marco Jurídico, doctrinario y jurisprudencial, del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Para lograr el resultado de aprendizaje propuesto, usted examinará de manera integral el marco jurídico, doctrinario y jurisprudencial del Código Orgánico Monetario y Financiero, identificando sus principios, fundamentos normativos y criterios de interpretación. A partir de este análisis, podrá comprender cómo se aplica este cuerpo legal en la regulación del sistema monetario y financiero, así como su impacto en las decisiones institucionales y en la seguridad jurídica dentro del contexto económico y legal del país.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Semana 1

Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional

1.1. Principios generales

1.1.1. Objeto

Regular el sistema monetario, financiero y los regímenes de valores y seguros aplicables dentro del territorio nacional.

1.1.2. Ámbito

Establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que rige el sistema monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios.

1.1.3. Objetivos

El Art. 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece los objetivos de este cuerpo normativo, los cuales se sintetizan en la infografía que se presenta a continuación.

[Objetivos del Código Orgánico Monetario y Financiero](#)

Como ha podido analizar mediante la revisión de la infografía, estos objetivos logran proyectar un modelo económico con visión integral, donde la eficiencia financiera no se concibe aislada, sino vinculada al bienestar social y a la equidad.



1.1.4. Principios

Los principios que inspiran las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero según lo dispuesto en el Art. 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero son:

1. La prevalencia del ser humano por sobre el capital.
2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real.
3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica internacional.
4. La inclusión y equidad.
5. El fortalecimiento de la confianza.
6. La protección de los derechos ciudadanos.

1.1.5. Política

La formulación de las políticas y regulaciones en materia monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la Función Ejecutiva y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la Constitución de la República y los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

1.1.6. Entidades

Integran los sistemas monetario y financiero nacional las entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión, control y seguridad financiera y las entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen actividades monetarias y financieras.



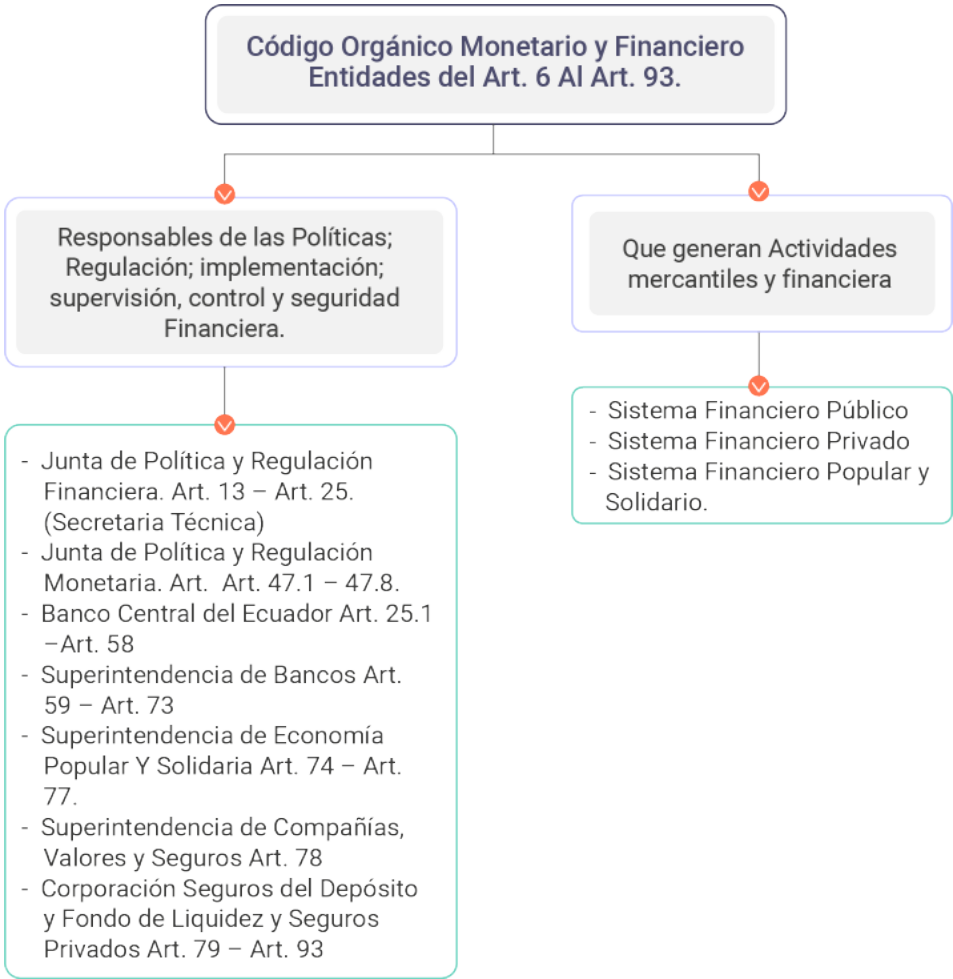
Integran los regímenes de valores y seguros las entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión y control, además de las entidades públicas y privadas que ejercen operaciones con valores y efectúan actividades de seguros. Estas son:

- a. Junta de Política y Regulación Financiera.
- b. Junta de Política y Regulación Monetaria.
- c. Banco Central del Ecuador.
- d. Superintendencia de Bancos.
- e. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- f. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- g. La Corporación de Seguros del Depósito y Fondos de Liquidez y Seguros Privados.

Las entidades que generan actividades mercantiles y financieras se analizarán en la tercera y cuarta unidad, que corresponden al segundo bimestre. A continuación, revise la siguiente figura:



Figura 1
Entidades



Nota. González, G., 2026.



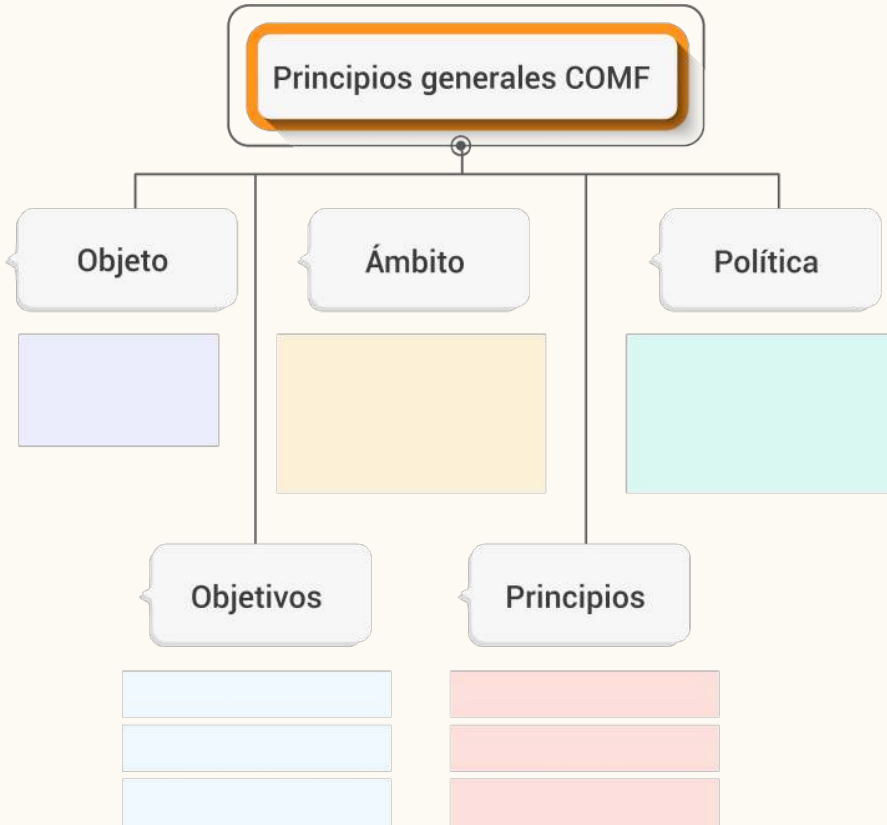
Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Para su análisis de comprensión, revise el Código Orgánico Monetario y Financiero del Art. 1 al 5 y complete el siguiente ordenador gráfico sobre los principios generales del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Figura

Generalidades del Código Orgánico Monetario y Financiero



Nota. González, G., 2026.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional

1.2. La Junta de Política de Regulación Financiera

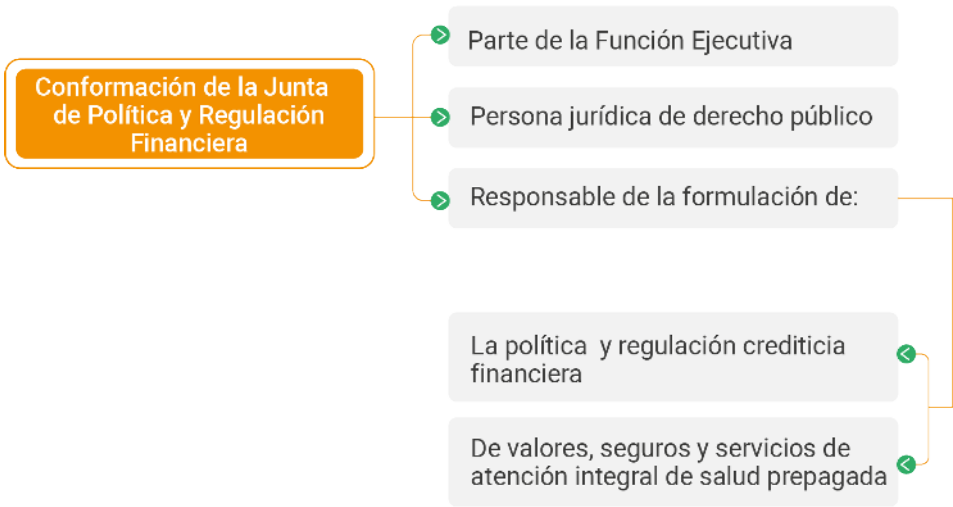
Según lo contemplado en el Art. 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero:

Art. 13. - Conformación.

Créase la Junta de Política y Regulación Financiera, parte de la Función Ejecutiva, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Para más detalles, le invito a observar la siguiente figura:

Figura 2

Conformación de la Junta de Política y Regulación Financiera

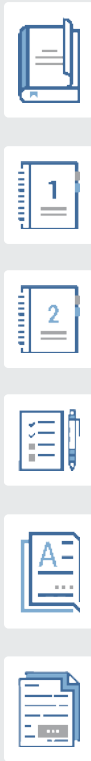


Nota. González, G., 2026.

Le invito a profundizar sobre la conformación de la Junta de Política y Regulación Financiera mediante la presentación titulada [De la Junta de Política y Regulación Financiera](#).

1.3. Junta de Política y Regulación Monetaria

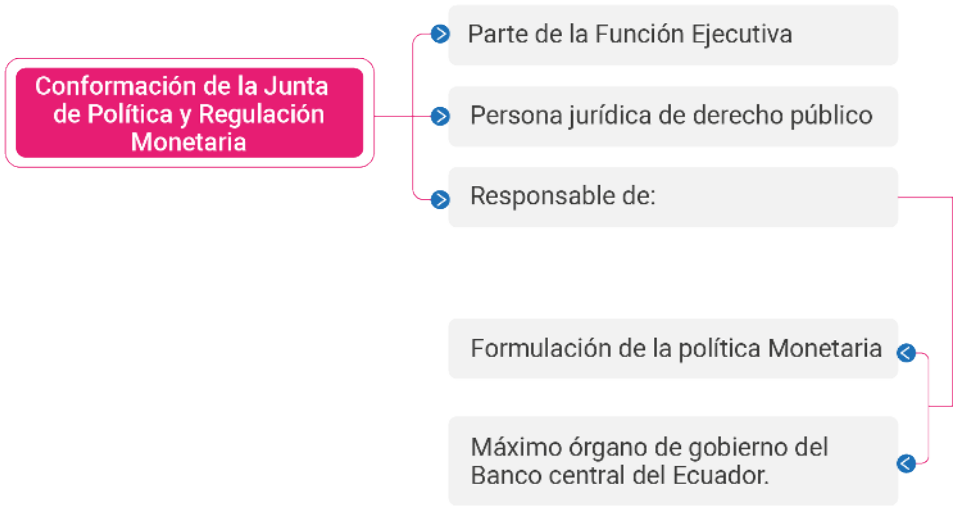
Art. 47.1. - Junta de Política y Regulación Monetaria.



Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de la política monetaria, máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador, que instrumentará esta política.

En este sentido, le invito a revisar la siguiente figura donde se detalla cómo se conforma la junta de política y regulación monetaria.

Figura 3
Conformación de la Junta de Política y Regulación Monetaria

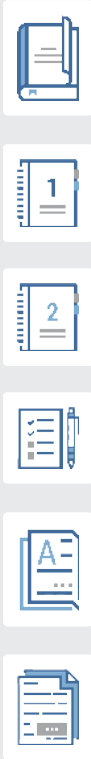


Nota. González, G., 2026.

A continuación, le invito a profundizar acerca de la forma como se encuentra conformada la Junta de Política y Regulación Monetaria, mediante la revisión de la presentación titulada [De la Junta de Política y Regulación Monetaria](#).

1.4. Banco Central del ecuador

Art. 26. - Naturaleza jurídica del Banco Central del Ecuador y normativa específica.



El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica.

El Banco Central del **Ecuador**, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se regirá por la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por el órgano de gobierno, los reglamentos internos y las demás leyes aplicables en razón de la materia.

La instrumentación del régimen monetario le corresponde exclusivamente al Banco Central del Ecuador de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y las disposiciones de este Código.

Art. 26.1. - Capacidad jurídica.

El Banco Central del Ecuador podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones financieras en el país o en el exterior que sean necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

El Banco Central del Ecuador, a los efectos de sus operaciones oficiales, utilizará y administrará los bienes, muebles e inmuebles de su propiedad o aquellos que hubiere recibido en comodato, donación o aquellos que se deriven de contratos legalmente celebrados.

Art. 27. - Objetivo.

De conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador y demás normas aplicables, el Banco Central del Ecuador instrumentará la política monetaria, formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria, tendiente a fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización, incluyendo el funcionamiento seguro, sólido y eficiente de los sistemas y medios de pago.

Art. 27.1. - Autonomía institucional.



En la consecución de sus objetivos y el desempeño de sus funciones, el Banco Central del Ecuador será un ente autónomo y responsable según lo dispuesto en este Código y la Constitución de la República, sin perjuicio de su deber de coordinar las acciones necesarias con los demás organismos del Estado para el cumplimiento de sus fines.



En todo momento se respetará la autonomía institucional del Banco Central del Ecuador y sus decisiones responderán a motivaciones exclusivamente técnicas, que conlleven el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

Art. 28. - Patrimonio.

El patrimonio del Banco Central del Ecuador estará constituido por el capital, el fondo de reserva general, otras cuentas de reserva, el superávit por valuaciones y las cuentas por resultados de la gestión del banco.

Art. 29. - Capital.

El capital autorizado y pagado del Banco Central del Ecuador no será inferior a cien millones de dólares de los Estados Unidos de América.

El capital del Banco Central del Ecuador es propiedad exclusiva, intransferible e inembargable del Estado ecuatoriano.

El capital podrá ser aumentado por decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria, previa autorización del ente rector de las finanzas públicas, mediante la capitalización de reservas patrimoniales o por nuevos aportes de dicha institución.

Si las pérdidas acumuladas del Banco Central del Ecuador no pudieran ser cubiertas con la reserva general, se procederá de la siguiente forma:

1. El auditor externo, en el informe de evaluación a los estados financieros, revelará a la Junta de Política y Regulación Monetaria las pérdidas producidas en el ejercicio auditado. La Junta de Política y Regulación





Monetaria, en el plazo de treinta días posteriores a la recepción del informe, emitirá su pronunciamiento.

2. En caso de que la Junta de Política y Regulación Monetaria apruebe el informe mencionado en el numeral 1, solicitará al ente rector de las finanzas públicas un aporte para subsanar el déficit con el objeto de mantener el capital autorizado previsto en el presente artículo.
3. Al recibir dicha solicitud, el ente rector de las finanzas públicas transferirá al Banco Central del Ecuador, dentro de un plazo no mayor a sesenta días, el monto necesario en efectivo o en instrumentos negociables de deuda, emitidos con tasas de mercado y pagos periódicos de capital e intereses.

Se prohíbe reducir el capital autorizado.

Art. 30. - De los resultados distribuibles.

Los resultados netos del Banco Central del Ecuador se determinarán sobre la base de los estados financieros preparados de conformidad con las normas contables reconocidas internacionalmente aplicables a la institución, los mismos que deberán contar con la opinión de un auditor externo independiente.

Los resultados disponibles para su distribución, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo, se determinarán en la siguiente forma:

1. Deduciendo de las utilidades netas el monto total de ganancias por revalorización, y asignando un monto equivalente a la respectiva cuenta de reserva por revalorización no realizada.
2. Deduciendo de la correspondiente cuenta de reserva por revalorización y sumando a los resultados distribuibles, conforme al numeral 1 de este artículo, el monto de la ganancia no realizada que fuera deducido de las utilidades netas en uno o más años anteriores, y realizado durante el ejercicio financiero en curso.

Las pérdidas por revaluación no realizadas serán transferidas a las respectivas cuentas de reservas no realizadas por revaluación, hasta tanto esas cuentas de reservas por revaluación no realizadas tengan saldo cero, después de lo cual dichas pérdidas serán cubiertas, por la utilidad del ejercicio corriente, luego por la cuenta de reserva general.

Para profundizar más sobre el régimen financiero y el marco normativo del Banco Central del Ecuador, le invito a revisar la siguiente presentación interactiva.

[Artículos que gozan Créditos privilegiados](#)

Como pudo evidenciar, se busca garantizar estabilidad financiera, control institucional y confianza pública, articulando tanto aspectos técnicos como sociales de la gestión económica.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Para conocer más sobre la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, le invito a revisar detenidamente la siguiente [página web](#).
2. Con el objetivo de ampliar su conocimiento sobre el Banco Central del Ecuador, les invito a revisar el siguiente sitio web: [Banco Central del Ecuador](#).





Semana 3

Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional

1.5. Superintendencia de Bancos

1.5.1. Naturaleza

La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley. Art. 59 COMYF. (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

1.5.2. Finalidad

La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Art. 60 COMYF. (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

1.5.3. Presupuesto

El presupuesto de la Superintendencia de Bancos formará parte del Presupuesto General del Estado y se sujetará a las normas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su normativa secundaria. Art. 61 COMYF. (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014),



El Art. 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero consta de dos incisos; el primer inciso consta de 28 numerales y cada numeral representa una función de la Superintendencia de Bancos, por lo que le invito a que analice cada una de ellas y pueda tener un conocimiento claro de qué competencias tiene respecto al control del sistema financiero público y privado.

En la siguiente figura se presenta la facultad que tiene la Superintendencia de Bancos, cómo se encuentra estructurada para poder realizar su control y el régimen laboral de sus funcionarios.



Figura 4

Facultad que tiene la Superintendencia de Bancos

Artículo 63 Facultad para solicitar información

- Está facultada para solicitar en cualquier momento, a cualquier entidad sometida a su control, la información que considere pertinente, sin límite alguno, en el ámbito de su competencia.

Artículo 64 Gestión y estructura

- Intendencias especializadas en los sectores financieros público y privado
- Unidades, divisiones técnicas; y,
- Órganos asesores que se establezcan en el respectivo estatuto orgánico por procesos, que deberá ser aprobado de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica del Servicio Público.

Artículo 65 Régimen Laboral

- Los funcionarios, servidores y trabajadores de la Superintendencia de Bancos estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público o del Código del Trabajo, según el caso.

Nota. González, G., 2026.

La Corte Nacional de Justicia será competente para conocer los actos y decisiones administrativas que adopten en el ejercicio de sus funciones específicas: los intendentes, directores, administradores temporales, liquidadores, auditores y funcionarios designados por la Superintendencia de Bancos para participar en los procesos de supervisión, exclusión y transferencia de activos y pasivos y liquidación.



El Superintendente será quien dirija y represente a la Superintendencia de Bancos, será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna enviada por el presidente de la república.

La Superintendencia de Bancos tendrá sus propios mecanismos de rendición de cuentas; y todos sus informes serán escritos y reservados y perderán esta condición luego de haber pasado 180 días desde la fecha de la resolución que dispone la liquidación de una entidad.

Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una institución del sistema financiero, los informes de auditoría no tendrán el carácter de reservados ni gozarán de sigilo bancario ante la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. En este marco de control y rendición de cuentas, la Figura 5 sintetiza disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero sobre la designación, requisitos y funciones del Superintendente de Bancos.



Figura 5

Artículos sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero

Artículo 68 Designación y requisitos

El Superintendente de Bancos será nombrado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna enviada por el presidente de la República

Requisitos:

1. Ciudadano ecuatoriano;
2. Título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas;
3. Experiencia profesional de por lo menos diez años en áreas relacionadas
4. No estar incurso en conflictos de interés; y,
5. Cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario o servidor público.

Artículo 69 Funciones del Superintendente

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial
2. Dirigir las acciones de vigilancia, auditoría, supervisión y control de competencia
3. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la Superintendencia, para lo cual expedirá los reglamentos internos correspondientes
4. Acordar, celebrar y ejecutar, a nombre de la Superintendencia los actos, contratos, convenios y negocios jurídicos que requiera la gestión institucional y las obligaciones que contraiga;
5. Actuar como autoridad nominadora
6. Elaborar, aprobar, previo a su envío al ente rector de las finanzas públicas, y ejecutar el presupuesto anual de la Superintendencia;
7. Ejercer y delegar la jurisdicción coactiva; y,
8. Ejercer las demás funciones que le asigne la ley.

Nota. González, G., 2026.



1.5.4. Reclamos y recursos

El Art. 76 del Código Orgánico Monetario y Financiero es muy importante en el ejercicio de su profesión, ya que se indican los reclamos y recursos que se pueden interponer por alguna sanción que sea objeto las instituciones del sistema financiero públicas o privadas y textualmente expresa:

Los actos expedidos por la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, y su ejecución no se suspenderá por la interposición, admisión a trámite ni sustanciación de reclamos o recursos.

Los actos normativos podrán ser reformados o derogados en cualquier tiempo, por parte del órgano que lo expidió o a petición de parte, mediante la presentación de un reclamo administrativo.

Los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos individuales en forma directa, expedidos por cualquier órgano de la Superintendencia, podrán ser revocados o reformados solamente por el Superintendente de Bancos, previa interposición del recurso de apelación dentro del plazo de diez días de notificada la resolución que se impugna. El pronunciamiento en este caso causará estado.

No procede recurso de apelación a lo resuelto por el Superintendente de Bancos, ni aun en caso de que el acto que se pretenda impugnar haya sido conocido y resuelto por él en primera instancia administrativa.

Extraordinariamente, mediante revisión, el Superintendente de Bancos podrá revocar o reformar cualquier acto administrativo, sea de oficio o con motivo de la presentación del respectivo recurso, dentro del plazo de un año, que se contará a partir de la notificación de dicho acto. La revisión solo tendrá lugar si el acto administrativo impugnado hubiere sido dictado con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el expediente o de disposiciones legales expresas o cuando, con posterioridad, aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate.



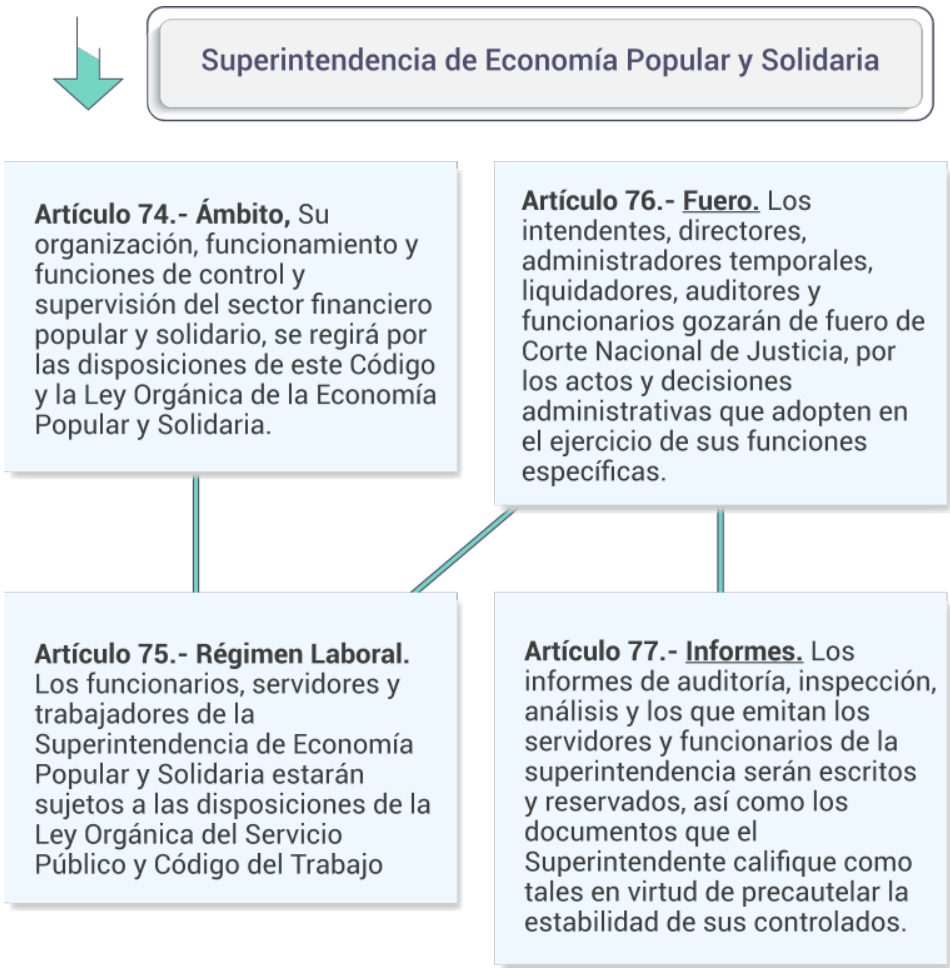
La Superintendencia regulará el contenido y procedimiento que deberá observarse en materia de impugnación, derogatoria, revocatoria y reforma de estos actos.

1.6. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene como ámbito organizar el funcionamiento y, como funciones, el control y supervisión del sector financiero popular y solidario; se rige por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Para visualizar su ámbito y funciones principales dentro del Sector Financiero Popular y Solidario, revise la siguiente figura.



Figura 6
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria



Nota. González, G., 2026.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación: [Superintendencia de Bancos](#).

1. Para conocer más sobre la Superintendencia de Bancos, le invito a ingresar a su portal web: [Superintendencia de Bancos](#).



2. Con el objetivo de ampliar su aprendizaje, le invito a revisar el portal web de la [Superintendencia de Economía Popular y Solidaria](#) y navegar a través de los recursos que ofrece.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 1. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional

1.7. La Superintendencia de Compañías

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, este Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

En la siguiente figura, se exponen aspectos importantes de la Superintendencia de Compañías:



Figura 7

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros



Nota. González, G., 2026.

1.8. Corporación del Seguro del Depósito y Fondo de Liquidez y Seguros Privados

1.8.1. Naturaleza

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía administrativa y operativa. Art. 79 (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

Las funciones de la Corporación del Seguro del Depósito y Fondo de Liquidez y Seguros Privados se encuentran estipuladas en el Art. 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero, por lo que le invitamos a revisar cada una de ellas.

1.8.2. Presupuesto

El presupuesto de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados formará parte del presupuesto general del estado. Los recursos del seguro de depósitos que administra no podrán ser destinados para financiar el presupuesto de la Corporación, Art. 81 (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

1.8.3. Gestión y estructura

La estructura administrativa de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados se establecerá en su estatuto social y en el estatuto orgánico por procesos, que será aprobado de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 82 (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

Le invito a revisar la siguiente infografía donde se expone lo más relevante acerca del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

[Directorio de la Corporación](#)

Como pudo evidenciar, la estructura clara y funcional del directorio refleja un modelo de gobernanza técnica con participación institucional, orientado a preservar la estabilidad del sistema financiero nacional.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:



Una vez que ha leído y analizado los temas de la primera unidad, le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 1

1. Regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador, es objeto de:
 - a. Código Orgánico Monetario y Financiero.
 - b. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
 - c. Constitución de la República del Ecuador.
2. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y redistribución es un:
 - a. Objetivo.
 - b. Principio.
 - c. Servicio.
3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica internacional es un:
 - a. Principio.
 - b. Servicio.
 - c. Objetivo.
4. La entidad responsable de la formulación de las políticas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera de seguros y de valores es:
 - a. La Superintendencia de Bancos.
 - b. El Banco Central del Ecuador.
 - c. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.



5. Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades financieras, de seguros y de valores es una función de:
- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
 - La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
 - La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
6. Instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados en este código y la ley, es una finalidad de:
- Banecuator.
 - Banco Central del Ecuador.
 - Banco del Pacífico.
7. El gerente general del Banco Central del Ecuador será designado por:
- Superintendencia de Compañías.
 - Superintendencia de Bancos.
 - La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
8. La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del:
- Sector Financiero Nacional.
 - Sector Financiero Popular y Solidario.
 - Sector Financiero Público y Privado.
9. El Sector Financiero Popular y Solidario se organiza, funciona y se encuentra controlado por:
- La Superintendencia de Bancos.
 - La superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
 - La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



10. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho:

- a. Privado no financiero.
- b. Privado financiero.
- c. Público no financiero.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 5

Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional

El capítulo 4 de la Constitución de la República del Ecuador contempla la soberanía económica y, concretamente en la sección sexta, se refiere a la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera de nuestro país.

El Art. 302. contempla: “Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos:

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia.
2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera.
3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país.
4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de



estabilidad económica definido en la Constitución” (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

“Art. 303. - La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano.

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Como podemos observar en estas dos disposiciones constitucionales, se basa el Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto al sistema financiero nacional, tratando de enmarcar los objetivos de la norma suprema respecto de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera; así mismo se manifiesta que la facultad exclusiva la tiene la Función Ejecutiva y que se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador, lógicamente que la circulación, canje y desmonetización se encuentran regulados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

2.1. La moneda y el dinero

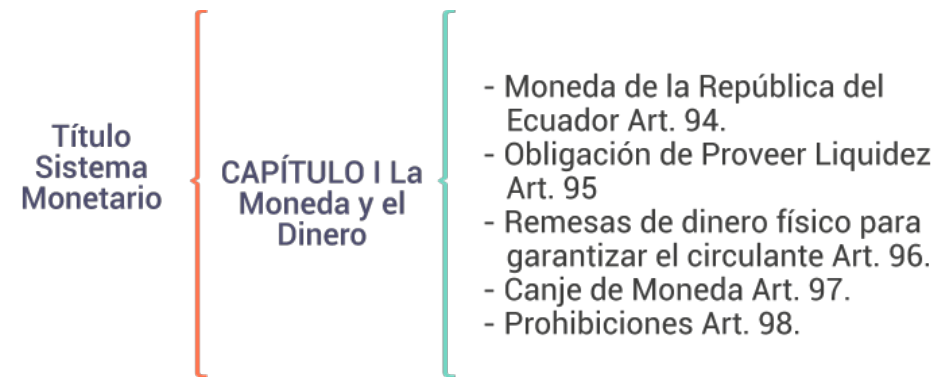
El título I del Código Orgánico Monetario y Financiero, que se refiere al sistema monetario, consta de 6 capítulos; lo pueden encontrar a partir del Art. 94 hasta el Art. 142.

El primer capítulo se denomina "La moneda y el dinero", desde el Art. 94 al Art. 98, en donde contempla sobre la moneda de nuestro país, la liquidez, las remesas, el canje de la moneda y las prohibiciones, tal como se ilustra en la siguiente figura, por lo cual le invito a analizar detenidamente en el código.



Figura 8

Sistema Monetario, capítulo 1. La moneda y el dinero



Nota .González, G., 2026.

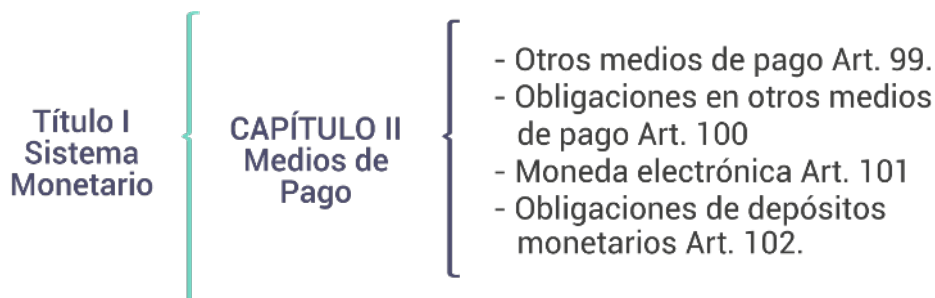
2.2. Medios de pago

Lo más importante a destacar en el presente tema es que, además del dinero de curso legal (dólares norteamericanos), el Art. 99 nos determina cuáles son otros medios de pago, tales como las divisas distintas del dólar de los Estados Unidos de América, los cheques, las transferencias por medios electrónicos o digitales, las tarjetas de crédito y débito y otros de similar naturaleza, en los términos que determine y regule la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. También nos habla de la moneda electrónica y de los depósitos monetarios con terceros, tal como se ilustra en la siguiente figura.



Figura 9

Sistema monetario, capítulo 2. Medios de pago



Nota. González, G., 2026.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

De lectura de forma comprensiva y analítica a las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y, de la bibliografía complementaria: Tarapuez Ch. (2010) Teoría Monetaria y Bancaria, editorial Bogotá. Colombia.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional

2.3. Los pagos y sistemas de pago

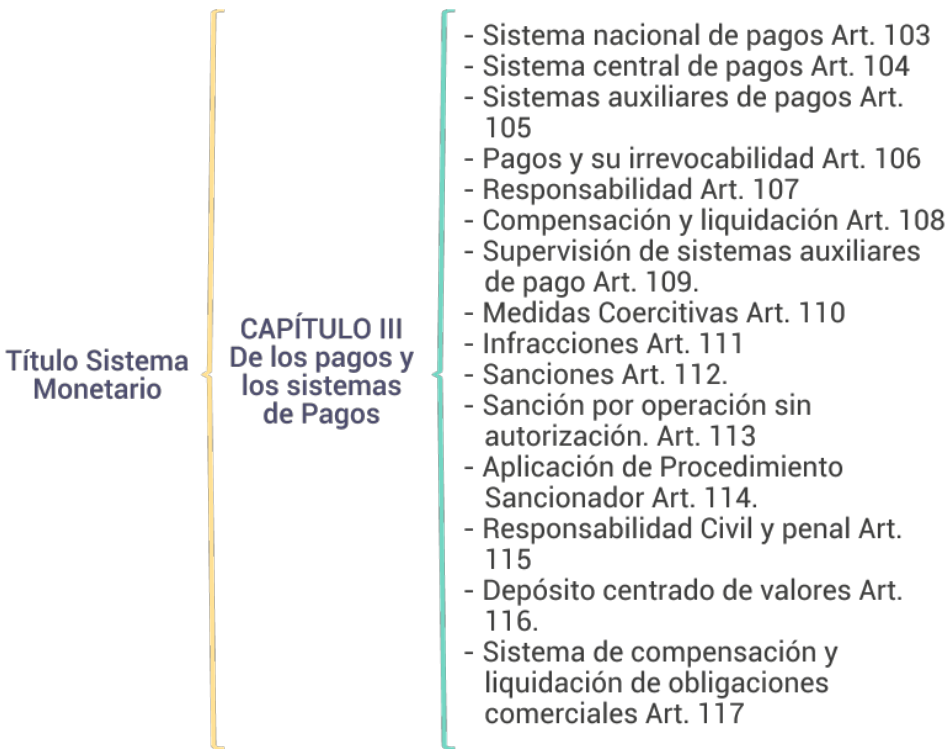
El sistema nacional de pagos son las políticas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios por medio de los cuales se efectúan, de forma directa o indirecta, las transferencias de recursos gestionados a través de medios de pago y la liquidación de valores entre sus distintos participantes.

El sistema nacional de pagos está integrado por el sistema central de pagos y los sistemas auxiliares de pago. Este capítulo lo puede analizar a partir de los artículos 193 al 117 del Código Monetario y Financiero.

En la siguiente figura se expone cada uno de los temas importantes que contempla el capítulo III.

Figura 10

Sistema monetario, capítulo 3. De los pagos y los sistemas de pagos



Nota .González, G., 2026.

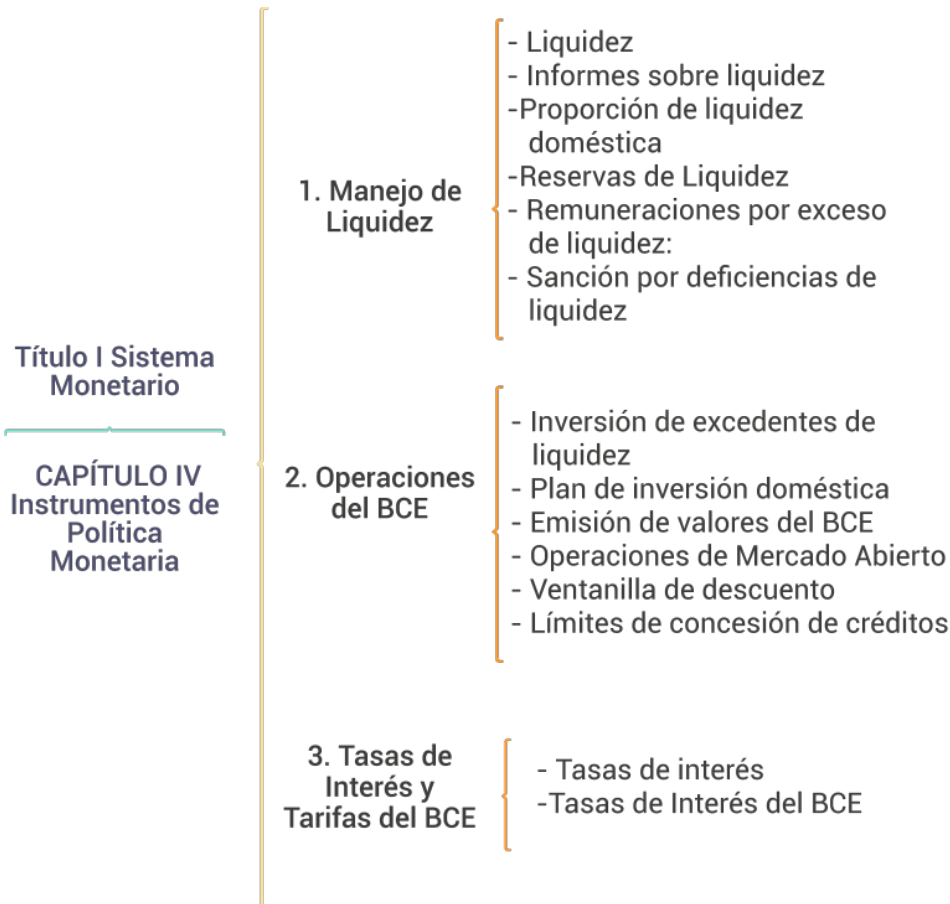
2.4. De los instrumentos de política monetaria

En el capítulo IV, se determina lo que son los instrumentos de la política monetaria; consta de cuatro secciones.

En la primera, se refiere al manejo de liquidez de la economía de nuestro país; va del artículo 118 al 123 del COMYF. En la sección segunda contempla las operaciones que puede realizar el Banco Central del Ecuador, como son: inversión de excedentes, plan de inversión doméstica, emisión de valores, operaciones de mercado abierto, ventanilla de descuento y los límites de concesión de créditos; está contemplada a partir del artículo 134 al 129 del COMYF; la sección se refiere a las tasas de interés y tarifas del Banco Central del Ecuador, siendo la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera quien fijará las tasas máximas de interés en las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional, artículos 130 y 131 del COMYF. Para organizar esta información por secciones y visualizar sus componentes principales, la Figura 11 sintetiza los instrumentos de política monetaria del capítulo IV del COMYF.



Figura 11
Sistema monetario, capítulo 4. Instrumentos de política monetaria



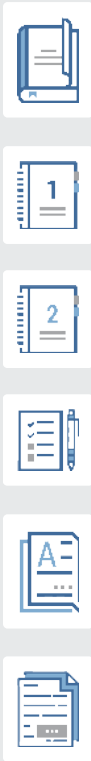
Nota. González, G., 2026.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

De lectura de forma comprensiva y analítica a las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y de la bibliografía complementaria: Tarapuez Ch. (2010) Teoría Monetaria y Bancaria, editorial Bogotá. Colombia.





Semana 7

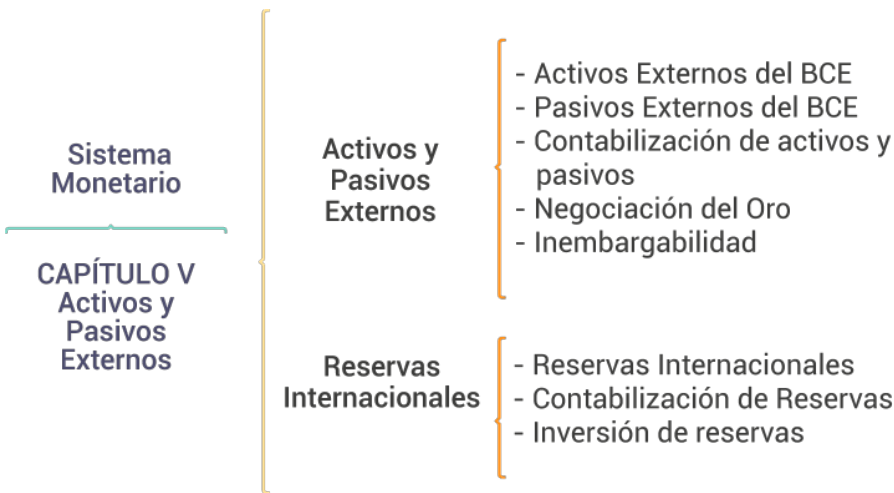
Unidad 2. El Sistema Monetario Nacional

2.5. Activos y pasivos externos

En el capítulo 5 se encuentran estipulados los activos y pasivos externos del Banco Central del Ecuador; para un mayor conocimiento, debe revisar detenidamente los artículos del 132 al 139 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Para una mejor ilustración se presenta la siguiente figura:

Figura 12

Activos y pasivos externos



Nota .González, G., 2026.

2.6. Régimen cambiario

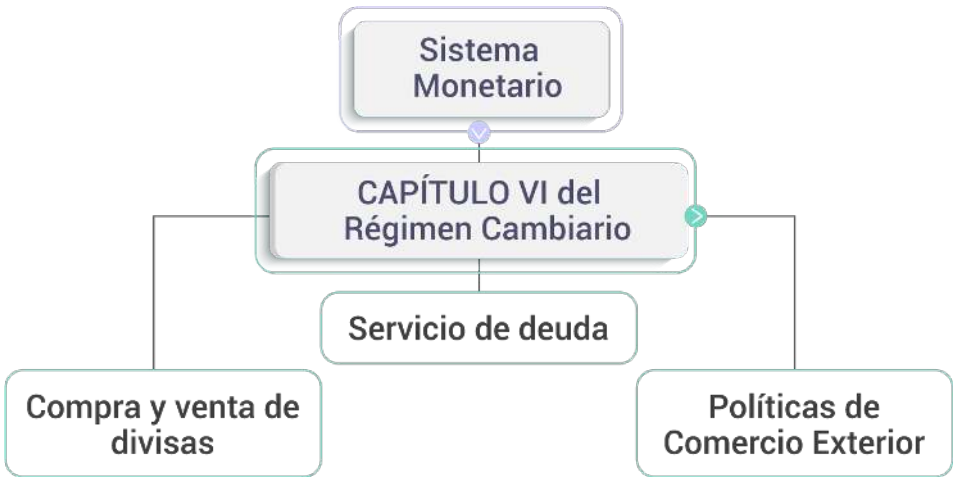
Aquí, contempla sobre el servicio de deuda que corresponde al Banco Central del Ecuador adquirir las divisas para efectuar el servicio de la deuda y los pagos de las entidades del sector público.



La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorizará la apertura y mantenimiento de cuentas en el exterior, para uso de las entidades del sector público, previos informes favorables del ente rector de las finanzas públicas y del Banco Central del Ecuador.

Así mismo, se refiere a la compra y venta de divisas y las políticas del comercio exterior; se encuentra contemplado en los artículos 141, 142 y 143 del COMYF. En este marco, la siguiente figura sintetiza el régimen cambiario descrito en el capítulo 6.

Figura 13
Sistema monetario, capítulo 6 del régimen cambiario



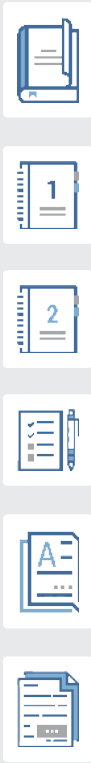
Nota. González, G., 2026.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Una vez que ha leído y analizado los temas de la segunda unidad, le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación.





Autoevaluación 2

1. Los cheques, las transferencias por medios electrónicos o digitales, las tarjetas de crédito y débito y otros de similar naturaleza son:
 - a. Títulos de crédito.
 - b. Medios de pago.
 - c. Documentos privados.
2. Cuando una institución financiera realice actividades no autorizadas por el Banco Central del Ecuador, será sancionada con una multa de:
 - a. USD 50.000,00.
 - b. USD 100.000,00.
 - c. USD 800.000,00.
3. Si un mismo hecho fuere constitutivo de dos o más infracciones administrativas, se tomará en consideración:
 - a. La más grave.
 - b. La más leve.
 - c. La mínima.
4. El Banco Central del Ecuador es una persona:
 - a. Jurídica de derecho público.
 - b. Natural con personería jurídica.
 - c. Jurídica de derecho privado.
5. El capital del Banco Central del Ecuador es propiedad exclusiva, intransferible e inembargable de:
 - a. Del Banco del Estado.
 - b. La República del Ecuador.
 - c. La Junta Bancaria.
6. Normar el Sistema Nacional de Pagos es una función de:



- a. La Junta Bancaria.
- b. El gobierno nacional.
- c. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

7. En el Ecuador, además de la moneda de curso normal, se reconoce:

- a. La moneda electrónica.
- b. La moneda acuñada a mano.
- c. La moneda española.

8. A quién le corresponde definir las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política monetaria:

- a. A la Superintendencia de Bancos.
- b. A la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
- c. Al Ministerio de Economía.

9. Uno de los activos externos del Banco Central del Ecuador es:

- a. Oro monetario y no monetario.
- b. Préstamos concedidos a personas jurídicas.
- c. Inversiones con otras instituciones del Estado.

10. La emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de moneda y dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte o forma de representación, es una prohibición que será sancionada de conformidad con:

- a. Código General de Procesos.
- b. Código Orgánico Integral Penal.
- c. Código Orgánico Monetario y Financiero.

[Ir al solucionario](#)





Semana 8

Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante:

Hemos concluido con el estudio de los contenidos planificados en este bimestre. Ahora es momento de reforzar lo aprendido y prepararse para la evaluación presencial; por lo tanto, les recomiendo revisar los recursos de aprendizaje y las actividades desarrolladas en el transcurso del bimestre.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Analiza el marco Jurídico, doctrinario y jurisprudencial, del Código Orgánico Monetario y Financiero

Para lograr el resultado de aprendizaje propuesto, usted examinará de manera integral el marco jurídico, doctrinario y jurisprudencial del Código Orgánico Monetario y Financiero, identificando sus principios, fundamentos normativos y criterios de interpretación. A partir de este análisis, podrá comprender cómo se aplica este cuerpo legal en la regulación del sistema monetario y financiero, así como su impacto en las decisiones institucionales y en la seguridad jurídica dentro del contexto económico y legal del país.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Unidad 3. El sistema financiero nacional

El Art. 308 de la Constitución de la República del Ecuador es imperativo y ordena que las actividades financieras son un servicio de orden público y se pueden ejercer previa autorización de los respectivos órganos de regulación y control que son parte del Estado y de acuerdo con la ley.

El artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador: “Dispone que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público, y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y



entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargará de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez” (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008).



Es decir, que el sistema financiero de nuestro país es público, privado, popular y solidario; cada uno de estos sectores cuenta con normas y entidades de control específicas, respecto a su creación, funcionamiento, regulación y control.

3.1. Actividades financieras

En el título II, capítulo 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, del Art. 143 al 159, se encuentran establecidas las actividades financieras; ahí consta sobre la autorización, la responsabilidad del Estado con las entidades del sistema financiero nacional, la regulación, los usuarios financieros y el catastro público que deben mantener los organismos de control.

Para su mejor comprensión, destaco lo más importante sobre las actividades o servicios financieros que ofertan las entidades del sistema financiero nacional.

3.2. Actividad financiera

“Es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación financiera” (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).



Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por las entidades que conforman el sistema financiero nacional.

3.3. Finalidades

a. Preservar los depósitos.



- b. Atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país.

3.4. Autorización

El ejercicio de las actividades del sistema financiero nacional se ejercerá previa autorización de la Superintendencia de Bancos, para el sector financiero público y privado; y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para el sistema financiero popular y solidario. En la autorización se determinarán las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros que podrán ejercer las entidades, por segmentos, de acuerdo con su objeto social, línea de negocio, especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones que para el efecto establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

3.5. Regulación

Las actividades de las entidades del sistema financiero nacional estarán sujetas a la regulación que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

3.6. Control

Las actividades del sistema financiero nacional estarán bajo el control de la Superintendencia de Bancos, para el sector financiero público y privado; y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para el sistema financiero popular y solidario.

3.7. Usuario financiero

Es derecho de los usuarios financieros que la información y reportes crediticios que sobre ellos constan en las bases de datos de las entidades financieras sean exactos y actualizados con la periodicidad establecida en la norma, Art. 152 (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).





Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Realice de manera analítica y comprensiva la lectura del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 3. El sistema financiero nacional

3.8. Disposiciones comunes del sistema financiero nacional

En el capítulo 3, del título II, del Código Orgánico Monetario y Financiero, constan las disposiciones comunes que rigen para los sectores público, privado, popular y solidario.

- En la sección 1 se refiere al capital, reservas y utilidades.
- En la sección 2 hace referencia a las fusiones, conversiones y asociaciones.
- La sección 3 se refiere a la inversión extranjera.
- En la sección 4 consta sobre la solvencia y prudencia financiera.
- La sección 5 contempla las operaciones que pueden realizar las entidades del sistema financiero nacional.
- La sección 6 se refiere a los activos, límites de crédito y provisiones.
- En la sección 7 consta el régimen financiero y contable.
- La sección 8 hace referencia al control y auditorías para el sector financiero nacional.
- En la sección 9 constan las obligaciones.
- La sección 10 contempla las prohibiciones.
- En la sección 11 se encuentran establecidas las infracciones y sanciones a las que están sujetas las entidades del sistema financiero nacional por falta





de cumplimiento de la normativa o por realizar actos no autorizados por los organismos de control.

- La sección 12 contempla la forma como deben realizar la supervisión los organismos de control.
- En la sección 13 se encuentra normado sobre la exclusión y transferencia de activos y pasivos del sistema financiero nacional.
- La sección 14 establece sobre la liquidación.
- En la sección 15 se refiere al Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.
- La sección 16 contempla sobre el sigilo y reserva.
- La sección 17 contempla el registro de datos crediticios.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Realice de manera analítica y comprensiva la lectura del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 3. El sistema financiero nacional

3.9. Integración del sistema financiero nacional

Según el Art. 160 del Código Orgánico Monetario y Financiero: “El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario” (Ecuador, Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).

3.9.1. Sector financiero público

El sector financiero público está compuesto por:

1. Bancos.
2. Corporaciones.

3.9.2. Sector financiero privado

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:

1. Bancos múltiples y bancos especializados:
 - a. Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito.⁴
 - b. Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
2. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas.
3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: *software* bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia.

3.9.3. Sector financiero popular y solidario

El sector financiero popular y solidario está compuesto por:

1. Cooperativas de ahorro y crédito.
2. Cajas centrales.



3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: *software* bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.



También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se registrarán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Una vez que ha leído y analizado los temas de la primera unidad, le invito a que se autoevalúe en su aprendizaje. Para ello, desarrolle la autoevaluación que se presenta a continuación:



Autoevaluación 3

1. Las actividades financieras pueden ser prestadas por las entidades que conforman el sistema financiero nacional y son un servicio de:
 - a. Orden público.
 - b. Orden privado.
 - c. Orden nacional.



2. Las entidades del sistema financiero nacional ejercerán las actividades financieras previa autorización de:
 - a. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
 - b. La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de sus competencias.
 - c. La Superintendencia de Compañías y Seguros.
3. Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá:
 - a. Un defensor del pueblo.
 - b. Un defensor público.
 - c. Un defensor del cliente.
4. El sistema financiero nacional está integrado por:
 - a. Sector público y sector privado.
 - b. Sector privado y sector popular y solidario.
 - c. Sector público, sector privado y sector popular y solidario.
5. El sector financiero público está compuesto por:
 - a. Bancos y corporaciones.
 - b. Bancos múltiples y bancos especializados.
 - c. Cajas de ahorro y crédito y cooperativas de ahorro y crédito.
6. Los servicios auxiliares del sistema financiero, tales como software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de su competencia, forman parte del sector:
 - a. Servicio de cobranza público y privado.
 - b. Servicio auxiliar del sector financiero privado; popular y solidario.
 - c. Popular y solidario.





7. Las Cajas Centrales forman parte del sector financiero:

- a. Popular y solidario.
- b. Público.
- c. Privado.

8. La unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes se considera:

- a. Asociación.
- b. Conversión.
- c. Fusión.

9. Constituir depósitos en entidades financieras del país y del exterior, es una operación:

- a. Activa.
- b. Pasiva.
- c. Contingente.

10. Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, las infracciones se califican como:

- a. Graves y leves.
- b. Muy graves, graves y leves.
- c. Gravísimas y graves.

[Ir al solucionario](#)



Semana 12

Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario

4.1. Sector financiero público

En los Arts. 361 al 388 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se contempla la creación, denominación, organización, disolución, liquidación, naturaleza, objeto social, duración, estatuto y domicilio de las entidades del sector financiero público, el gobierno y administración del capital y reservas, de las operaciones, de las prohibiciones y exenciones, del control y de la auditoría interna. Aquí algunas de las instituciones jurídicas más importantes del sector financiero público.

La creación se realizará mediante decreto ejecutivo, en el que, al menos, se expresará:

1. Denominación.
2. Objeto.
3. Capital autorizado, suscrito y pagado.
4. Patrimonio.
5. Administración.
6. Duración.
7. Domicilio.



La denominación de las entidades del sector financiero público será diferenciada del resto de entidades financieras, debiendo hacer visible su naturaleza pública.

Se organizará de conformidad con las definiciones y necesidades determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.



El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, por razones de interés público, podrá disponer el cierre de las entidades del sector financiero público.

Como consecuencia del cierre dispuesto, se procederá a su liquidación voluntaria de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Las entidades del sector financiero público se constituirán como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria.

El objeto de las entidades del sector financiero público estará determinado en el decreto ejecutivo de su creación, en el que se establecerá su condición de entidad financiera pública, el tipo de entidad y los segmentos y actividades financieras a las que se va a dedicar.

Tendrán la duración y el domicilio que se establezca en el respectivo estatuto social.

La finalidad es realizar actividades financieras de manera sustentable, eficiente y equitativa.

Sus objetivos:

- a. El cambio del patrón de especialización de la economía nacional.
- b. La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de conocimiento.
- c. El incremento de la producción nacional y la soberanía alimentaria.
- d. La sustitución selectiva de importaciones.
- e. Las exportaciones, con énfasis en aquellas de valor agregado.
- f. Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados.
- g. La vivienda, sobre todo de interés social.
- h. La inclusión económica de primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.



El gobierno de las entidades que conforman el sector financiero público estará integrado por:

1. Directorio.
2. Gerencia general.



La estructura orgánica de la entidad constará en el respectivo acto normativo, que será aprobado de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público.

Los miembros del directorio y el gerente general serán considerados administradores de la entidad. Las funciones del directorio, presidente y gerente constan en los Arts. 366 al 367 del Código Orgánico Monetario y Financiero.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Con el objetivo de profundizar su conocimiento, realice la lectura comprensiva y analítica del Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto al sector financiero público.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario

4.2. Sector financiero privado

El título II, capítulo 5, del Código Orgánico Monetario y Financiero, contempla todo lo referente al sector financiero privado; va del Art. 389 al 439. Se subdivide en 11 secciones.



En la sección 1, contempla sobre la Constitución, denominación, organización y denominación:

Las entidades del sector financiero privado se constituirán ante la Superintendencia de Bancos como sociedades anónimas, de conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, con un mínimo de dos promotores.

Para la constitución de una nueva entidad financiera privada, se requerirá contar previamente con la razón social, la que tendrá que ser reservada y autorizada por la Superintendencia de Bancos. La razón social seleccionada por los promotores deberá asegurar su naturaleza e individualidad, a efectos de evitar confusiones.

En la razón social se hará constar la clase de entidad que se pretende constituir.

Dentro de los requisitos para la constitución de una entidad del sector financiero privado están los que se exponen en la siguiente infografía.

[Requisitos para la constitución de una entidad del sector financiero p](#)

Como pudo observar, la normativa expone un proceso sólido y preventivo: combina requisitos legales, técnicos y financieros para asegurar que las nuevas entidades privadas ingresen al sistema con transparencia, solvencia y viabilidad comprobada, protegiendo tanto la estabilidad del mercado como a los futuros usuarios.

Las personas jurídicas que actúen como promotores, así como sus socios o accionistas personas naturales, serán calificados cuando su aporte a la entidad financiera por constituirse sea del 6 % o más del capital.

El capital suscrito y pagado mínimo para la constitución es de USD 11'000.000.00 (once millones de dólares de los Estados Unidos de América).

Cumplido el trámite de constitución, el organismo de control aprobará la constitución de la nueva entidad financiera privada y dispondrá las marginaciones y registros correspondientes.



La nueva entidad financiera privada dispondrá del plazo de seis meses, contados desde la fecha de aprobación de la constitución, para implementar todas las acciones que sean necesarias para culminar el proceso de constitución e inicio de actividades.

Las entidades del sector financiero privado se constituirán como personas jurídicas de derecho privado.



El objeto social de las entidades del sector financiero privado estará determinado en su estatuto social, en el que se establecerá el tipo de entidad y las actividades a las que se va a dedicar.

La duración y el domicilio deben estar determinados en el estatuto social. El gobierno de las entidades financieras privadas estará integrado por:

1. Junta General de Accionistas.
2. Directorio.
3. Representante legal.

De igual forma, se encuentran establecidas las funciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio y del Representante Legal; así mismo las operaciones, las prohibiciones, el control, auditoría y los servicios auxiliares del sistema financiero, como:

- De *software bancario*.
- Transacciones.
- De transporte de especies monetarias y de valores.
- De pagos.
- De cobranza.
- De redes y cajeros automáticos.
- Contables.
- De computación.
- De tenencia de edificios destinados exclusivamente al uso de oficinas por parte de una entidad financiera.



- Otros que fueren determinados por la Superintendencia de Bancos, en la órbita de su competencia.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Realice la lectura comprensiva y analítica del Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto al sector financiero privado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 14

Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario

4.3. Sistema financiero popular y solidario



En el capítulo 6 del título II del Código Orgánico Monetario y Financiero, constan las disposiciones aplicables al sector financiero popular y solidario, del Art. 440 al 477.

Según lo contempla el Código Orgánico Monetario y Financiero, los miembros del consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, los miembros del consejo de administración de las cajas centrales y sus representantes legales serán considerados administradores.

Los consejos de vigilancia serán corresponsables del desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y de las cajas centrales y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que este código establece para los consejos de administración.



No podrán ser representantes legales de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario quienes fueren cónyuges o convivientes en unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de miembros de los Consejos de Administración o Vigilancia.

Las entidades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del sector financiero solidario.

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Respecto a la solvencia y prudencia financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, las regulaciones deberán establecer normas, al menos, en los siguientes aspectos:

1. Solvencia patrimonial.
2. Prudencia financiera.
3. Mínimos de liquidez.
4. Balance social.
5. Transparencia.

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir preferentemente, en este orden:

1. En el mismo sector financiero.



2. En el mercado secundario de valores o en las entidades financieras privadas.



El control de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito se efectuará de acuerdo con los segmentos en los que se encuentren ubicadas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, creada en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre de 2014, es responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera de seguros y valores.

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine. El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y Solidario se define como segmento e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 80'000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América); monto que será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de precios al consumidor.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece:

...En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero, resuelve expedir la siguiente:

Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario.

Artículo 1. - Las entidades del sector financiero popular y solidario, de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos, se ubicarán en los segmentos detallados en la siguiente tabla:



Tabla 1

Segmentación de entidades financieras populares y solidarias según activo

Segmento	Activos (USD)
1	Mayor a 80'000.000,00
2	Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00
3	Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00
4	Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00
5	Hasta 1'000.000,00
	Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales

Nota. Adaptado de) Código Orgánico Monetario y Financiero, por Asamblea Nacional, 2014, Asamblea Nacional.

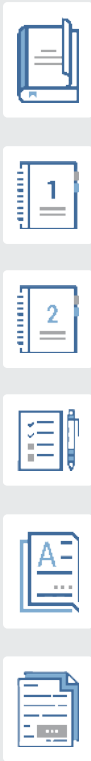
Artículo 2. - Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al menos el 50% de los recursos en los territorios donde estos fueron captados.

En el **artículo 447** del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge a lo dispuesto por el Código Monetario Financiero y precautelando los intereses del sector de la [Economía Popular y Solidaria](#).

Las **cooperativas de ahorro y crédito** contarán con auditores, interno y externo cuando sus activos superen USD 5'000.000,00 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América). Este valor se ajustará anualmente conforme al índice de precios al consumidor.

Las **entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro** son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma



determinada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, auto control social y rendición de cuentas y tendrán la obligación de remitir la información que les sea solicitada por la superintendencia.

Las **asociaciones mutualistas de ahorro y crédito** para la vivienda son entidades que forman parte del sector financiero, popular y solidario, cuyos objetivos son la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus clientes y socios, y se rigen por las disposiciones de este código.

El patrimonio de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda estará integrado por el capital social, la reserva legal irrepartible y otras reservas estatutarias y no podrá ser inferior a USD 1'800.000,00 (un millón ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América). Los socios de las mutualistas serán responsables por el patrimonio de la entidad hasta por el porcentaje de sus aportaciones.

Las **cajas centrales** son entidades que integran el sector financiero popular y solidario, que se constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito o mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.



Las entidades que forman parte del sector popular y solidario para su constitución se regirán por las disposiciones contempladas en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y por las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Revise la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento.



2. Lea comprensiva y analíticamente el Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto al sector financiero privado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Unidad 4. Sistema financiero público, privado, popular y solidario

4.4. Sistema financiero popular y solidario

El sector financiero popular y solidario, a más de lo contemplado en el Código Orgánico Monetario y Financiero en lo que concierne a las organizaciones, formas, requisitos para su aprobación, etc., se encuentra contemplados en la Ley Orgánica de la Económica Popular y Solidaria y su respectivo reglamento, en donde se determina que la economía popular y solidaria es la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

Artículo 1. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Principios de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) se guían por los siguientes principios, según corresponda:

1. La búsqueda del buen vivir y del bien común.



2. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales.
3. El comercio justo y el consumo ético y responsable.
4. La equidad de género.
5. El respeto a la identidad cultural.
6. La autogestión.
7. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y la rendición de cuentas.
8. La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Artículo 4. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la EPS y del SFPS.

Le invito a observar la siguiente infografía donde se presenta un análisis comparativo de los principios y características que permiten identificar a las organizaciones de la EPS y del SFPS, y distinguirlas de las corporaciones privadas.

[Organizaciones EPS y SFPS y corporaciones privadas](#)

Como pudo evidenciar del análisis comparativo, las EPS y SFPS priorizan la participación democrática, la equidad y el compromiso social, mientras que las sociedades de capital se centran en la rentabilidad, el control cerrado y la competencia de mercado. Ambos reflejan visiones distintas de organización y propósito económico.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Para conocer todo sobre el sistema financiero popular y solidario, le invito a ingresar al siguiente sitio web: [Superintendencia de Economía Popular y Solidaria](#).



2. Una vez que ha leído y analizado los temas de la primera unidad, le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 4

1. Las entidades del sector financiero público se crearán mediante:
 - a. Decreto ejecutivo.
 - b. Resolución de la Superintendencia de Bancos.
 - c. Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
2. Uno de los objetivos del sector financiero público es:
 - a. Mejorar las externalidades internas y externas de la producción.
 - b. Regular las relaciones entre las entidades y usuarios.
 - c. La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de conocimiento.
3. El gobierno de las entidades que conforman el sector financiero público estará integrado por:
 - a. Directorio y gerencia general.
 - b. Asamblea y gerencia general.
 - c. Asamblea y directivos.
4. El Gerente General de la entidad del sector público será designado por el directorio y será de:
 - a. Nombramiento definitivo.
 - b. Contrato ocasional.
 - c. Libre nombramiento y remoción.
5. Las entidades financieras públicas podrán efectuar operaciones:
 - a. Activas, pasivas, contingentes y de servicios.
 - b. Activas y pasivas.



c. Contingentes y de servicios.

6. Las entidades del sector financiero privado se constituirán ante la Superintendencia de Bancos como:

- a. Compañías mixtas.
- b. Sociedades anónimas.
- c. Sociedades asociativas.

7. El capital suscrito y pagado mínimo para la constitución de un banco privado es:

- a. USD 11'000.000.00 (once millones de dólares de los Estados Unidos de América).
- b. USD 5'000.000.00 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América).
- c. USD 100'000.000.00 (cien millones de dólares de los Estados Unidos de América).

8. Los miembros del consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, los miembros del consejo de administración de las cajas centrales y sus representantes legales serán considerados:

- a. Gobierno.
- b. Administradores.
- c. Representantes.

9. El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se define como segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a:

- a. USD 80'000.000,00(ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).
- b. USD 20'000.000,00(veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América).



c. USD 5'000.000,00(cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América).

10. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir preferentemente en:

- a. El mismo sector financiero.
- b. En instituciones del sector público.
- c. En bancos internacionales.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 16

Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante:

Hemos concluido con el estudio de los contenidos planificados en este bimestre. Ahora es momento de reforzar lo aprendido y prepararse para la evaluación presencial; por lo tanto, les recomiendo revisar los recursos de aprendizaje y las actividades desarrolladas en el transcurso del bimestre.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	El marco normativo que organiza y regula de manera integral los sistemas monetario y financiero del país, así como los regímenes de valores y seguros, se encuentra claramente definido en una normativa específica que establece su objeto desde las disposiciones preliminares, delimitando su alcance y finalidad dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
2	a	La promoción del trabajo, la generación de riqueza y su adecuada distribución forman parte de los fines estratégicos que orientan la aplicación del Código, ya que expresan los resultados que se buscan alcanzar mediante la regulación de las actividades monetarias y financieras en beneficio del desarrollo económico y social.
3	a	La soberanía monetaria y financiera, junto con la proyección internacional del país, constituyen fundamentos orientadores del sistema, pues guían la interpretación y aplicación de las normas, asegurando que las decisiones en materia económica respondan al interés nacional y al contexto global.
4	c	Existe un órgano colegiado de carácter técnico y estratégico que tiene la competencia exclusiva para formular políticas y emitir regulaciones en materia monetaria, crediticia, financiera, de valores y seguros, actuando como máxima autoridad normativa dentro de estos ámbitos.
5	b	La facultad de establecer las reglas para la creación, funcionamiento y eventual liquidación de las entidades financieras, de seguros y de valores corresponde a la instancia encargada de la regulación y política pública, diferenciándose claramente de los organismos que ejercen funciones de control y supervisión.
6	b	La ejecución operativa de las políticas monetarias y financieras del Estado se realiza a través de una institución que utiliza los instrumentos previstos en la ley, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y el correcto funcionamiento de la economía nacional.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	c	La designación de la máxima autoridad administrativa del banco emisor responde a un mecanismo institucional que garantiza coherencia entre la política monetaria definida y su implementación, asegurando así la alineación entre regulación, supervisión y gestión operativa.
8	c	El control de las actividades financieras que realizan entidades públicas y privadas se ejerce sobre un sector específico del sistema financiero, con el fin de preservar su solidez, transparencia y estabilidad, diferenciándolo de otros sectores con regímenes de supervisión propios.
9	b	Las entidades que forman parte del sector financiero popular y solidario cuentan con un organismo especializado que regula, supervisa y controla su funcionamiento, atendiendo a su naturaleza particular y a los principios de inclusión y equidad que caracterizan a este sector.
10	a	El control del mercado de valores, del régimen de seguros y de determinadas personas jurídicas se asigna a una superintendencia con competencias amplias en materia societaria, especialmente respecto de entidades que no desarrollan actividades financieras, pero que participan en estos regímenes.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El Código distingue claramente los instrumentos que permiten cumplir obligaciones económicas y realizar transacciones dentro del sistema financiero, reconociendo aquellos mecanismos que facilitan el intercambio de bienes y servicios, tanto en formatos tradicionales como electrónicos.
2	c	Las actividades que desarrollan las instituciones financieras están estrictamente delimitadas por la normativa vigente, y su incumplimiento conlleva sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la infracción, con el objetivo de proteger la estabilidad y confianza del sistema monetario y financiero.
3	a	Cuando una conducta infractora encuadra en más de una falta administrativa, la normativa establece un criterio de jerarquización que permite aplicar una sola sanción, priorizando aquella que represente una mayor afectación al orden jurídico y al interés público.
4	a	El banco emisor del país se configura como una entidad con personalidad jurídica propia, integrada al sector público, lo que le permite ejercer funciones estratégicas vinculadas a la política monetaria y al sistema de pagos nacional.
5	b	La titularidad del capital del banco emisor corresponde exclusivamente al Estado, garantizando que este patrimonio no pueda ser transferido ni afectado por medidas judiciales, en coherencia con su rol como institución fundamental del sistema monetario.
6	c	La regulación del sistema que permite la compensación y liquidación de pagos en la economía nacional es una atribución asignada a un órgano de política pública, encargado de emitir lineamientos generales para asegurar su eficiencia, seguridad y continuidad.
7	a	Además de la moneda de curso legal, el ordenamiento jurídico reconoce otras formas de dinero, siempre que estén debidamente reguladas y emitidas conforme a las disposiciones legales, integrándose al sistema monetario bajo supervisión estatal.
8	b	Las políticas orientadas a garantizar niveles adecuados de liquidez en la economía forman parte de las decisiones estratégicas de política monetaria, cuya definición corresponde a la autoridad encargada de preservar la estabilidad del sistema financiero.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	a	Dentro de la estructura patrimonial del banco emisor se incluyen activos externos que cumplen una función clave como respaldo del sistema monetario, contribuyendo a la solidez financiera y a la confianza en la economía nacional.
10	b	Las conductas relacionadas con la falsificación o simulación de moneda y dinero constituyen infracciones de carácter penal, por lo que su sanción se rige por la normativa penal vigente, en concordancia con la protección del orden monetario del Estado.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Las actividades financieras, por su impacto directo en la economía, el ahorro y el crédito, son consideradas de interés general, lo que justifica la intervención del Estado para regularlas, supervisarlas y garantizar su adecuado funcionamiento en beneficio de la sociedad.
2	b	Antes de iniciar operaciones, las entidades financieras deben contar con una autorización emitida por los organismos de control competentes, los cuales verifican el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y patrimoniales, según el sector al que pertenezca la entidad.
3	c	La normativa prevé un mecanismo interno de protección de los usuarios del sistema financiero, destinado a atender reclamos y resolver controversias, fortaleciendo la transparencia, la confianza y la defensa de los derechos de los clientes.
4	c	El sistema financiero nacional se estructura a partir de distintos sectores que cumplen funciones complementarias, integrando entidades con naturaleza pública, privada y de carácter popular y solidario, bajo un marco normativo común.
5	a	El sector financiero público está conformado por entidades creadas por el Estado para canalizar recursos hacia áreas estratégicas de la economía, diferenciándose de otras formas de organización financiera existentes en el país.
6	b	Existen actividades que, sin ser directamente financieras, resultan indispensables para el funcionamiento del sistema, ya que apoyan los procesos operativos, tecnológicos y logísticos de las entidades financieras, y se encuentran sujetas a regulación y control.
7	a	Dentro del sector financiero popular y solidario se reconocen entidades que cumplen funciones de apoyo y fortalecimiento a otras organizaciones del mismo sector, promoviendo la integración y la sostenibilidad financiera.
8	c	Cuando dos o más entidades deciden integrarse para conformar una nueva organización, se produce una figura jurídica que implica la transmisión total de derechos y obligaciones, con el fin de fortalecer su posición patrimonial y operativa.
9	a	Las operaciones financieras se clasifican de acuerdo con su naturaleza y finalidad, distinguiéndose aquellas que implican la colocación de recursos por parte de la entidad, como parte de su gestión financiera.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10

b

El régimen sancionatorio del Código establece una tipología de infracciones que permite graduar las sanciones conforme a la gravedad de la conducta, asegurando proporcionalidad y coherencia en la aplicación de medidas administrativas.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La creación de las entidades que conforman el sector financiero público responde a un acto formal del Ejecutivo, lo que garantiza su alineación con las políticas públicas y los objetivos estratégicos del Estado en materia económica y financiera.
2	c	El sector financiero público orienta sus acciones al fortalecimiento del desarrollo productivo del país, promoviendo la innovación, el emprendimiento y el uso intensivo del conocimiento como ejes para dinamizar la economía y mejorar la competitividad nacional.
3	a	La estructura de gobierno de estas entidades contempla órganos responsables de la dirección estratégica y de la gestión operativa, asegurando una adecuada toma de decisiones y el cumplimiento de los fines institucionales.
4	c	La designación de la máxima autoridad administrativa de estas entidades se rige por un régimen que permite flexibilidad en su nombramiento y separación, con el fin de asegurar eficiencia, responsabilidad y coherencia con las decisiones del órgano directivo.
5	a	Las entidades financieras públicas cuentan con amplias facultades operativas que les permiten captar, colocar y administrar recursos, así como ofrecer servicios financieros, siempre dentro del marco legal y de las políticas definidas por las autoridades competentes.
6	b	Las entidades financieras privadas deben adoptar una forma societaria específica que facilite la transparencia, la responsabilidad patrimonial y la supervisión por parte del organismo de control correspondiente.
7	a	La normativa establece un umbral mínimo de capital para la constitución de bancos privados, con el propósito de asegurar su solvencia financiera y su capacidad para responder a las obligaciones frente a los usuarios y al sistema financiero en general.
8	b	Quiénes integran los órganos de dirección y representación de las entidades del sector financiero popular y solidario asumen responsabilidades directas en la gestión y administración, quedando sujetos a los deberes y controles establecidos por la ley.
9	a	La segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario se realiza en función del volumen de activos, permitiendo aplicar esquemas diferenciados de supervisión y regulación acordes con su tamaño y nivel de riesgo.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10

a

Las cooperativas de ahorro y crédito deben orientar sus inversiones prioritariamente hacia actividades que fortalezcan el propio sector financiero, contribuyendo a su estabilidad, sostenibilidad y desarrollo conjunto.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional del Ecuador (2008) Constitución de la República del Ecuador. Quito- Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Asamblea Nacional (2014) Código Orgánico Monetario y Financiero, Quito Ecuador.

Gómez J.(2010) Dinero Banca y Mercados Financieros. Bogotá. Editorial Algamega.

Mishkin, F. (2008) Banca y Mercados Financieros. Octava Edición. Editorial Médico.

Omeba (1980). Enciclopedia Jurídica. Buenos Aires- Argentina: Editorial Driskill S.

Ponce, M. (2002) Manual de Derecho Financiero. Loja-Ecuador: Talleres Gráficos de la UTPL.

Tarapuez Ch. (2010) Teoría Monetaria y Bancaria, Editorial Bogotá. Colombia.





6. Anexos



De la Junta de Política y Regulación Financiera

Legislación Monetaria y Bancaria
Carrera: Finanzas
PAO: I
Autor: González Fárez Guido Adalfer



Conformación de la Junta de Política y Regulación Financiera

Con voz y voto

3 miembros designados por la Asamblea

Propuestos por el presidente de la República

Termino no mayor quince días

Cinco días

Duran 4 años y pueden ser reelegidos una sola vez

Renuncia: permanecer un plazo de treinta días

Con voz y sin voto

- Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria
- Superintendente de Bancos,
- Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
- Superintendente de Economía Popular y Solidaria,
- Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.
- Un delegado del Ministerio de Finanzas públicas.

Requisitos

1. Ser ciudadano ecuatoriano
2. Título profesional 4to nivel
3. 10 años de experiencia
4. No estar afiliado a partido político
5. No estar en conflicto de intereses
6. No ser propietario de entidades financieras
7. No ser 24 meses antes miembro de directorio
8. No ser miembro del directorio ni gerente
9. No ser insolvente
10. No tener sentencia condenatoria
11. No deber al sistema financiero
12. No tener cuentas en paraísos fiscales
13. Declaración Juramentada
14. No estar en la lista de lavado de activos
15. No ser contratista incumplido
16. No ser acreedor del Estado por contratos públicos

Causa de remoción de los miembros

- 1 Incumplir con los requisitos para ser miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera.
- 2 Incumplir sus funciones o el Código de Ética de la Junta de Política y Regulación Financiera, debidamente calificado por dicho cuerpo colegiado.
- 3 No asistir sin justificación alguna a tres sesiones consecutivas o a cinco sesiones dentro del mismo ejercicio económico.
- 4 Incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones.
- 5 Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones declarada judicialmente o por el organismo estatal competente.
- 6 Tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad.

Procedimiento:

Se garantizará el debido proceso para lo cual la Asamblea Nacional observará el procedimiento establecido en la Sección V del Capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Ámbito

1

Formular las políticas crediticia, financiera, incluyendo la política de seguros, servicios de atención integral de salud prepagada y valores.

2

Emitir las regulaciones que permitan mantener la integralidad, solidez, sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financiero nacional, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada.

3

Expedir las regulaciones micro prudenciales para los sectores financiero nacional, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada.

4

Formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera en el país, en coordinación con entidades del sector público y privado relacionadas con este ámbito.

5

Normar los criterios y protocolos para determinar la existencia de una crisis sistémica, en consulta con el ente rector de las finanzas públicas.

Emitir normativa por segmentos, actividades económicas y otros criterios

Requerir directamente la información que considere necesaria, sin restricción alguna, a las superintendencias contempladas en este Código, al Servicio de Rentas Internas, al Servicio Nacional de Aduanas, a la cartera de Estado a cargo de las finanzas públicas, a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, a la Unidad de Análisis Financiero y al Banco Central del Ecuador.

Funciones Art. 14

1. Regular la creación, constitución, organización, actividades, operación y liquidación de las entidades financieras, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada;
2. Regular las actividades financieras que realizan las entidades del sistema nacional de seguridad social;
3. Evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y emitir regulaciones macroprudenciales dentro del ámbito de su competencia, en consulta con la Junta de Política y Regulación Monetaria, sin perjuicio de su independencia;
4. Expedir el Código de Ética;
5. Presentar informes anuales al presidente de la República;
6. Presentar al presidente de la República propuestas de modificación de la legislación en materia financiera:

Funciones Art. 14

7. Emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada.
 - a. Índices prudenciales de liquidez requeridos a las entidades del sistema financiero;
 - b. Establecer el sistema de tasas de interés máximas para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, promoviendo el desarrollo de crédito prudente;;
 - c. Niveles de concentración de operaciones crediticias y financieras; y, de provisiones aplicables, a las mencionadas operaciones. Estos niveles podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios;
 - d. Administración de riesgos, ambiente de control interno, gobierno corporativo y cooperativo y disciplina de mercado;

Funciones Art. 14

- e. Condiciones y límites a los montos de fianzas, avales, garantías o cualquier otro contingente que otorguen las entidades del sistema financiero nacional a cualquier persona natural o jurídica;
- f. Establecer moratorias para la constitución de nuevas entidades financieras, y de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada;
- g. Requerir la suspensión de la aplicación de las normas emitidas por los organismos de control cuando no estén acordes a las políticas generales definidas por la Junta de Política y Regulación Financiera; y,
- h. Establecer la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario.

Funciones Art. 14

8. Conocer, a los efectos previstos en los numerales precedentes, sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias referidas en este Código;
9. Emitir el marco regulatorio no prudencial para todas las entidades financieras, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada;
10. Promover los procesos de inclusión financiera y el pleno ejercicio de los derechos de los usuarios financieros;
11. Establecer el sistema para definir los cargos por los servicios que presten las entidades financieras, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada
12. Establecer el sistema para definir las comisiones que las entidades financieras pueden cobrar a los establecimientos comerciales por el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza;
13. Expedir la normativa secundaria relacionada con el Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros privados;

Funciones Art. 14

14. Ejercer las siguientes atribuciones en materia de aprobaciones y autorizaciones:
 - a. Aprobar anualmente el presupuesto de las entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular su ejecución; y,
 - b. Autorizar a las entidades financieras, de valores seguros y servicios de atención integral de salud prepagada
15. Establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve a:
 - a. Prevenir y procurar erradicar prácticas fraudulentas, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo, considerando los estándares internacionales vigentes y aplicables;
 - b. Proteger la privacidad de los individuos en relación con la difusión de su información personal, así como la información de seguridad nacional;
 - c. La creación de productos orientados a promover y facilitar la inclusión financiera de grupos de atención prioritaria.

Funciones Art. 14

- d. Fomentar la inclusión financiera, promoviendo la participación de las entidades financieras y de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada.
- 16. Regular la constitución, operación y liquidación de fondos y negocios fiduciarios relacionados con el mercado de valores;
- 17. Dictar las normas que regulan los seguros y reaseguros;
- 18. Regular la gestión fiduciaria de las entidades del sector financiero público;
- 19. Regular la constitución, organización, funcionamiento, liquidación y registro de los fondos complementarios previsionales y sus inversiones, así como los requisitos mínimos para ejercer el cargo de administradores;
- 20. Expedir el reglamento de funcionamiento de la Junta de Política y Regulación Financiera y el Código de Ética;

Funciones Art. 14

21. Requerir comentarios no vinculantes a las entidades del sistema financiero nacional, organismo de control y otros que considere necesarios, respecto de las propuestas de regulación preventiva, previa a su aprobación;
22. Nombrar al Secretario Técnico de la Junta de Política y Regulación Financiera;
23. Presentar anualmente, durante el primer trimestre de cada año, al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional el informe de rendición de cuentas. Podrá presentar informes adicionales cuando lo requiera el Primer Mandatario o la Junta de Política y Regulación Financiera lo considere relevante;
24. Presentar al Presidente de la República propuestas de modificación de la legislación financiera, crediticia, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada;
25. Aplicar las disposiciones de este Código y resolver los casos no previstos en el mismo, en el ámbito de su competencia; y,
26. Ejercer las demás funciones, deberes y facultades que le asigne este Código y la ley.



Funcionamiento

Ordinaria

Cada mes

Extraordinaria

- Cuando lo convoque su presidente o;
- A pedido de al menos dos de sus miembros, para tratar temas específicos.

Sesiones

Quórum

- La totalidad de sus miembros
- Las resoluciones al menos de 2 de sus miembros

Los **miembros de la junta** gozarán de fuero de corte nacional de justicia por los actos y decisiones administrativas tomadas en el ejercicio de sus funciones.

Los **actos de la Junta** gozan de la presunción de legalidad y se expresarán mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Los **actos administrativos** de la Junta de Política y Regulación Financiera podrán ser objeto de impugnación, modificación, revocatoria, de conformidad con las normas y procedimiento determinados en el Código Orgánico Administrativo, de acuerdo a la naturaleza del acto.

Funciones

Funciones del presidente

Art. 24

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Junta de Política y Regulación Financiera;
2. Ejecutar y dar cumplimiento a las decisiones de la junta de Política y Regulación Financiera;
3. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta de Política y Regulación Financiera;
4. Supervisar las actuaciones de la Secretaria Técnica de la Junta de Política y Regulación Financiera; y,
5. Las demás que le encomiende la Junta de Política y Regulación Financiera, dentro del ámbito de su competencia.

Funciones

Secretaría técnica

Art. 25

1. La JPRF, contará con una ST. Conformada por:
2. un Secretario Técnico,
3. una Coordinación Técnica y
4. una Coordinación Jurídica,
5. cuyos titulares deberán tener, al menos, título de tercer nivel en economía, derecho, auditoría, finanzas, administración; y, experiencia específica de al menos 5 años en materias financiera.

Funciones

Funciones de secretaría técnica

Art. 25.1

1. Elaborar los informes técnicos y jurídicos que respalden las propuestas de regulaciones que emitirá la JPRF;
2. Realizar el análisis de los impactos de la aplicación de las propuestas de regulaciones, así como de las regulaciones aprobadas;
3. Generar o recopilar información para la formulación de políticas que le compete emitir a la JPRF;
4. Impulsar y coordinar la realización de investigaciones o estudios sobre diversos aspectos de competencia de la JPRF;
5. Brindar apoyo técnico y administrativo a la JPRF; y,
6. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la JPRF.

Funciones

Funciones del secretario técnico

Art. 25.2

1. Planificar, coordinar y dirigir las actividades y funciones de la Secretaría Técnica;
2. Realizar las convocatorias a las sesiones de la JPRF;
3. Llevar las actas de las sesiones y mantener los archivos de la JPRF;
4. Dar fe de las resoluciones de la JPRF;
5. Las demás que le asigne la JPRF y este Código.

De la Junta de Política y Regulación Monetaria

Legislación Monetaria y Bancaria
Carrera: Finanzas
PAO : I
Autor: González Fárez Guido Adalfer

Conformación de la Junta de Política y Regulación Monetaria



Con voz y sin voto

- Presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera
- El Gerente del Banco central del Ecuador
- Un delegado del Ministerio de Finanzas públicas.

No podrán intervenir en las decisiones administrativas del Banco Central del Ecuador.

Requisitos

1. Ser ciudadano ecuatoriano
2. Título profesional 4to nivel
3. 10 años de experiencia en Dirección y Administración
4. No estar afiliado a partido político
5. No estar en conflicto de intereses
6. No ser propietario de entidades financieras
7. No ser 24 meses antes miembro de directorio
8. No ser miembro del directorio ni gerente
9. No ser insolvente
10. No tener sentencia condenatoria
11. No deber al sistema financiero
12. No tener cuentas en paraísos fiscales
13. Declaración Juramentada
14. No estar en la lista de lavado de activos
15. No ser contratista incumplido
16. No ser acreedor del Estado por contratos públicos



Funcionamiento





TEMA 2

1

Incumplir con los requisitos para ser miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria.

2

No asistir sin justificación alguna a tres sesiones consecutivas o a cinco sesiones dentro del mismo ejercicio económico.

3

Incumplir sus funciones o el Código de Ética de la Junta de Política y Regulación Monetaria, debidamente calificado por dicho cuerpo colegiado.

4

Incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones.

5

Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones declarada judicialmente o por el organismo estatal competente.

6

Tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad.

Procedimiento:

Se garantizará el debido proceso para lo cual la Asamblea Nacional observará el procedimiento establecido en la Sección V del Capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Funciones Art. 47.6

- Formular la política en el ámbito monetario y observar su aplicación, por parte del Banco Central del Ecuador, para preservar la integridad y sostenibilidad del sistema monetario de dolarización y del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones de este Código;
- Expedir el Código de Ética;
- Presentar informes anuales al Presidente de la República;
- Presentar al Presidente de la República propuestas de modificación de la legislación en materia monetaria;
- Establecer las políticas del Banco Central del Ecuador y supervisar su implementación;
- Vigilar el cumplimiento de las funciones del Banco Central del Ecuador;
- Formular la política de las operaciones del Banco Central del Ecuador;
- Formular la política y regular la gestión de los medios de pago físico;

Funciones Art. 47.6

- Contribuir a la estabilidad financiera del país, en coordinación con la Junta de Política y Regulación Financiera, y con los organismos de control;
- Evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y emitir regulaciones macroprudenciales dentro del ámbito de su competencia, en consulta con la Junta de Política y Regulación Financiera, sin perjuicio de su independencia;
- Establecer las tasas de interés a través de las cuales, el Banco Central del Ecuador intervendrá en el mercado monetario;
- Normar el sistema central de pagos, así como la regulación, permiso, registro, vigilancia y supervisión de los sistemas auxiliares de pago;
- Definir la política de inversión de las reservas internacionales;
- Aprobar el aumento de capital del Banco Central del Ecuador;

Funciones Art. 47.6

- Establecer y reglamentar el funcionamiento de los comités que fueren necesarios para el funcionamiento del Banco
- Aprobar el presupuesto del Banco Central del Ecuador y supervisar su ejecución;
- Conocer y aprobar los estados financieros anuales del Banco Central del Ecuador;
- Aprobar el Estatuto del Banco Central del Ecuador, y definir el marco normativo para contrataciones, promociones y el ejercicio de control disciplinario de los servidores del Banco Central del Ecuador;
- Designar al auditor bancario del Banco Central del Ecuador;
- Aprobar la política de selección y rotación de los auditores externos y designar al auditor externo del Banco Central del Ecuador, a propuesta del Comité de Auditoría;
- Aprobar el plan y dinámica de cuentas contables y las políticas contables del Banco Central del Ecuador en consonancia con normas contables reconocidas internacionalmente;

Funciones Art. 47.6

- Nombrar al Gerente General y supervisar su gestión;
- Nombrar al Secretario de la Junta de Política y Regulación Monetaria y establecer sus funciones;
- Expedir el reglamento de funcionamiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria;
- Fijar las comisiones y tarifas por servicios del Banco Central del Ecuador; y,
- Las demás que le sean conferidas por la ley.

Funciones del presidente

Art. 47.8

1. Car a la Junta de Política y Regulación Monetaria, por iniciativa propia o a solicitud de dos o más de sus miembros o del Gerente General, y presidir sus sesiones;
2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Junta;
3. Supervisar las actuaciones de la Secretaría de la Junta;
4. Representar al Banco Central del Ecuador en las instituciones y organismos internacionales en los que esté prevista su participación y en las relaciones con la Asamblea Nacional y el Gobierno Central;
5. Proponer para la aprobación de la Junta de Política y Regulación Monetaria la terna a la cual se designará al Gerente General, conforme al estatuto; y,
6. Las demás que le confiera el estatuto o encomiende la Junta de Política y Regulación Monetaria.

Funciones del gerente del CBE

Art. 49

1. Ejercer la representación legal del BCE
2. Dirigir y coordinar el funcionamiento técnico, administrativo y operativo personal del BCE.
3. Expedir resoluciones Administrativas.
4. Autorizar los contratos y documentos y actividades para el desempeño de funciones
5. Informar anualmente a la JPRM
6. Ejercer la facultad sancionadora de conformidad con esta Ley
7. Proponer ala JPRM políticas
8. Autorizar operaciones que no estén reguladas por la JPRM; y,
9. Las demás que le encomiende la Junta